

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 계약 관리 등 회계 업무 부적정

소 관 부 서 분산에너지실

조 치 부 서 분산에너지실

내 용

1. 업무개요

분산에너지실은 분산에너지·지역에너지·집단에너지 활성화를 위한 정책 마련, 사업개발 및 운영과 열수송관 안전진단제도 운영 및 안전점검 업무를 수행하고 있으며 부서 내 소관 업무를 수행하거나 부서를 운영하는 과정에서 필요한 경우 계약을 통해 구매·용역을 활용하고 그 대가를 지급하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「계약업무지침」 제26조 및 제27조에 따르면 각 부서는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내 검사·검수를 완료하여야 하며, 대가 지급은 검사·검수를 완료한 후 계약상대자가 대가 지급을 요청한 날로부터 5영업일 이내에 지급하도록 되어 있다. 다만 기획재정부에서 검사·검수의 기한과 대가의 지급 기한을 별도로 정한 경우에는 그에 따르도록 하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제55조제1항 및 제58조제1항의 단서조항에 따르면 국가의 경제위

기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시하는 경우에는 계약상 대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 검사·검수를 완료하고, 대금의 지급을 청구를 받은 날로부터 3영업일 이내에 대금을 지급하도록 하고 있는데, 기획재정부는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2023-49호)¹⁰⁾ 시행하여 국가계약법 시행령 제55조 및 제58조에서 정한 검사·검수 기한과 대금 지급 기한을 기존 14일과 5영업일에서 7일과 3영업일로 단축하였다.

또한 「회계규정」 제126조에 따라 매 회계연도의 지출예산은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 없으나 연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비에 대해서는 이사회에 승인을 얻어 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있도록 하고 있다.

따라서 분산에너지실은 특별한 사정이 없는 한 계약 검사·검수, 대금지급을 신속하게 처리하여 국가 경제위기 극복이라는 정책 기조에 부응하고자 노력하여야 하며 불가피하게 연도 내 지출이 어려운 경우에는 이사회에 이월 승인을 요청하여야 한다.

3. 관련 규정 및 판단 기준

감사실은 감사대상 기간(2021.3월~2024.3월) 중 계약업무 처리의 절차상 적법성과 신속성을 점검하고자 분산에너지실이 계약부서로 계약의뢰한 41건의 계약을 분석한 결과 관련 법령 및 규정을 준수하지 않은 사례 총 5건을 확인하였다.

가. 계약 검사·검수 기한 미준수

분산에너지실은 [표 1]과 같이 ‘지역에너지절약사업 성과 검토 및 관리’ 등 4

10) 해당 고시는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2020-11호)로 2020.5.1. 제정된 이후 5차례 연장되어 현재까지 효력 발생 중

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

건의 용역계약의 계약상대자가 검사·검수를 요청하였음에도 특별한 사유 없이 검사·검수 처리를 짧게는 1일부터 길게는 15일까지 지연하였다.

[표 1] 분산에너지실 검사·검수 지연 내역

NO	계약명	검사·검수 요청일	검사·검수일	검사·검수 지연일
1	(기재생략)			
2				
3				
4				

1) 출처 : ERP 계약 및 지출 현황 재구성

2) 검사·검수요청일 : 계약상대자의 검사·검수 요청 공문의 시행일 기준

3) 검사·검수일 : 분산에너지실 전결규정에 따른 최종결재권자의 검사·검수 결재일 기준

그 결과 현행 국가계약법 시행령 제58조에 따라 대가의 청구는 검사·검수가 완료된 후 가능하게 되어 있어 계약상대자는 정당하게 과업을 완료하여도 공단으로 대금 청구도 할 수 없는 상황이 발생하게 되었다.

나. 회계처리 미흡

분산에너지실은 분산에너지 활성화 특별법 하위법령 고도화 연구 용역을 발주하고 계약상대자와 계약기간 2023.5.17.~2023.11.12., 계약금액 □□,000,000원으로 계약을 체결하였다.

분산에너지실은 정부입찰·계약 집행기준(기획재정부 계약예규) 제34조와 기획재정부 「경제위기 극복을 위한 계약지침」에 따라 2023.6.12. 계약상대자가 선금 지급을 요청하여 총 계약금액 80%에 해당하는 금액(□□,000,000원)을 2023.6.19. 지급하였으며 계약상대자가 계약종료일인 2023.11.12. 완료계를 제출

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

하고 검사검수를 요청하자 검토 후 2023.11.17. 검사·검수를 완료하였다.

이후 분산에너지실은 잔금 20%(□□,000,000원)를 지급하였어야 하나 계약상 대자가 대금지급을 요청하지 않자 아무런 조치를 취하지 않았다. 그 결과 2023 회계연도에 잔금을 지급하지 못하고 계약종료일로부터 55영업일(75일)이 경과된 후 잔금을 지급하여 회계처리 시기를 부적정하게 하였다.

[표 2] 회계연도를 초과하여 대금을 지급한 내역

NO	계약명	계약기간	대금요청일	대금지급일
1	(가재생략)			

* 출처 : ERP 계약 및 지출 현황 재구성

관련부서 의견 분산에너지실은 검사·검수기한을 미준수한 감사 지적사항에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았으며 추후 계약 업무를 수행하는 과정에서 법정 기한을 철저히 준수하겠다고 답변하였다.

한편 회계연도를 초과하여 대금을 지급한 건과 관련하여 대금지급을 위하여 계약상대자에게 수차례 관련 서류를 요청하였으나 회신이 없었던 점과 해당 계약이 종료된 시점이 분산에너지실의 특성 상 업무가 과도하게 집중될 수 밖에 없었던 상황을 고려해달라고 요청하였다. 그러나 회계연도가 마감 전까지 계약 종료 후에도 대금이 지급되지 않은 계약 건에 대하여 담당 부서에 자동 안내 메일이 발송된 사실과 계약 총괄부서의 별도 안내가 있었던 사실이 확인되며 이후 예산 담당 부서와 협의를 통해 적정하게 회계처리 수 있는 방법이 있었던 점을 고려할 때 위 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ① 분산에너지실장은 계약 검사·검수가 지연되어 계약상대가 계약대금 지급요청을 하지 못하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

② 「회계규정」을 미준수한 관련자 1인을 주의 조치함. (주의)

소 속	직 급	성 명	담당업무	담당기간	조치사항
분산에너지실 (前 ●●●●●●●●)	○급	㉔	□□□□□□□□ 등	'△△.△월 ~현재	주의